臺灣高雄地方法院公告（稿）

發文日期：中華民國115年7月16日
發文字號：雄院國114司執恭字第138267號

主旨：公告以現場投標方法拍賣本院114年度司執字第138267號清償債務強制執行事件，債務人柴郁傑所有如附表不動產第1次拍賣有關事項。

依據：強制執行法第81條。

公告事項：

一、不動產所在地、種類、權利範圍、實際狀況、占有使用情形、調查所得之海砂屋、輻射屋、地震受創、嚴重漏水、火災受損、建物內有非自然死亡或其他足以影響交易之特殊情事、拍賣最低價額、保證金金額、應買資格或條件及其他相關事項：均詳如附表。

二、保證金：應以現金或經金融主管機關核准之金融業者為發票人之即期支票、匯票或本票繳交本院出納室，並將收據併附於投標書；或以經金融主管機關核准之金融業者為發票人之即期支票、匯票或本票放進投標保證金封存袋內，將封口密封，不必向本院出納室繳納。投標書暨保證金封存袋，向本院服務處洽購，並應依投標書所記載之注意事項填載。如果得標，保證金抵充價款，未得標者，由投標人當場領回或由本院通知領回。

三、閱覽查封筆錄日期及處所：自公告之日起至拍賣期日前1日（每日上午八時卅分至下午五時）在本院民事執行處承辦股。

四、投標日、時及場所：115年7月22日下午2時30分起，將投標書連同保證金封存袋，投入本院民事執行處投標室★（地址：高雄市新興區中正三路25號10樓 * 財稅大樓 *）標匭內。

五、開標日、時及場所：115年7月22日下午3時30分在本院民事執行處投標室（地址同投標場所）當眾開標。

六、鑑定照片僅供參考，投標人宜自行前往查看拍賣不動產現況。

七、拍定人就旨揭不動產無物之瑕疵擔保請求權。

八、得標規定：以投標價額達到拍賣最低價額，且標價最高者為得標人。如投標人願出之最高價額相同者，以當場增加之金額最高者為得標人；無人增加價額者，以抽籤決定得標人。關於投標無效之情形，請參考投標書背面之記載。

九、交付價金之期限：除有優先承買權人須待優先承買權確定後，另行通知外，得標人應於得標後7日內繳足全部價金。逾期不繳，得將不動產再拍賣，再拍賣所得之價金，如果低於原拍賣之價金及費用時，原得標人應負賠償差額之責任。如由數人共同買受，其中一人逾期未繳足價金，即應再拍賣，原拍定人應連帶賠償再拍賣之差額。

十、其他公告事項

（一）不動產如合併拍賣時，應分別出價，並均應達到底價，以總價最高者為得標。

（二）拍賣之不動產，如有開徵工程受益費，應依工程受益費徵收條例第6條第3項規定辦理。

（三）依平均地權條例第60條之1、農地重劃條例第36條、農村社區土地重劃條例第28條規定，重劃分配之土地，重劃工程費用、差額地價未繳清前，不得移轉。但買受人承諾繳納者，不在此限。

（四）投標人應提出國民身分證或相類之身分證明文件，如委託他人代為投標，並應提出具有特別代理權之委任狀。

（五）投標人如係外國人或依臺灣地區與大陸地區人民關係條例第69條第1項所稱之大陸地區人民、法人、團體或其他機構，或其於第三地區投資之公司，應於投標時提出主管機關核准購買本件不動產之證明文件。

（六）拍定後，如依法准由有優先承買權人優先承買時，所繳保 證金無息退還。

（七）拍賣之建物含增建者，拍定後債權人、債務人、拍定人

或其他關係人均不得以面積增減請求增減價金或聲請撤銷拍定。又有無占用鄰地，應買人自行查明解決，本院不代為處理。

（八）依農業發展條例第33規定，私法人不得承受耕地。但符合第34條規定之農民團體、農業企業機構或農業試驗研究機構投標時，應提出經主管機關許可承受耕地之證明文件。

（九）拍賣之土地如係土壤、地下水污染控制場址者，主管機關將依土壤及地下水污染整治法第12條、第17條至第19條之規定限制開發或土地利用行為，如係土壤、地下水污染整治場址者，除得依前揭法規限制開發或土地利用行為外，另將依同法第21條禁止處分，相關場址資訊得至土壤及地下水污染整治網(網址：https://sgw.epa.gov.tw/public/)之「列管場址查詢」查閱。

十一、本公告未盡事項，請參閱地方法院民事執行處不動產投標參考要點、投標書背面記載事項及一般公告事項。

十二、本件所定拍賣期日，如經高雄市政府宣布各機關停止上班時即停止拍賣程序，並改期拍賣。

附表：

114年司執字138267號 財產所有人：柴郁傑							
編號	建號	基地坐落 ---------- 建物門牌	建築式樣主要建築材料及房屋層數	建物面積（平方公尺） 樓層面積合計	建物面積（平方公尺） 附屬建物主要建築材料及用途	權利範圍	最低拍賣價格(新臺幣元)
1	888	高雄市鼓山區鼓南段二小段215地號 ---------- 高雄市鼓山區登山街36巷2號附10(未辦保存登記建物)		一層：343.31 合計：343.31		全部	1,050,000元
	備考	本案未登記建物總面積為343.31平方公尺，其坐落鼓南段二小段215地號土地非債務人所有					
點交情形		點交否：點交					
使用情形		本院於民國114年11月6日查封，由債權人在場引導執行，屋內堆放雜物，現場凌亂，房屋破損，牆壁龜裂，似無人居住。另據115年3月2日鑑價報告記載，本件標的建物位於半山腰，聯外					

	道路為單行道；惟實際占有使用情形，投標人應自行查明。
備註	一、上開不動產1宗拍賣，請投標人出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣：1,050,000元，以總價最高者得標。 三、保證金新台幣：210,000元。（如二人以上共同投標，日後欲領回保證金時，除有符合司法院訂定「地方法院民事執行處撥匯案款參考要點」第4點第1項但書、第2項規定情形外，本國人僅以共同受款人之「聯名帳戶」為限，請投標人自行斟酌注意。） 四、設定他項權利情形：無抵押權設定。 五、優先承買：土地所有人如符合土地法第104條第1項或民法第426條之2第2項規定者，對該拍賣標的有優先承買權，並請於拍賣期日前提出相關證明文件即建物占有使用土地之法律關係證明文件向法院陳報。 六、本件標的建物未辦建物所有權第一次登記，不能依權利移轉證書辦理所有權登記；又該建物之基地不在拍賣範圍，將來有被訴請拆除建物之虞，應買人應自行承受拆除之危險，請投標人注意。 七、請投標人自行查明是否有未繳納之工程受益費、差額地價，於辦理移轉時，應自行處理工程受益費、差額地價繳清事宜。 八、本件拍賣標的物依強制執行法第113條準用69條之規定，拍賣物買受人就物之瑕疵無擔保請求權。請投標人自行查明，不得於拍定後主張。 九、投標日期：中華民國115年7月22日下午2點30分到3點30分（第1次拍賣）。

民 事 執 行 處

函 稿 代 碼：5.14.2 拍賣公告（第1次拍賣）（現場投標）（強81）
股　　別：恭股
擬　　判：擬　　判